

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5072566-47.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

RECORRENTE: ALTAIR DOS SANTOS MONTEIRO

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE GRAATUIDADE DE JUSTIÇA. OS GANHOS DA PARTE AUTORA SUPERAM O LIMITE DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, UTILIZADO PELAS TURMAS RECURSAIS COMO PARÂMETRO. ENUNCIADO 38/FONAJ. EFRECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2024.

5072566-47.2024.4.02.5101

510014677331 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5072566-47.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

RECORRENTE: ALTAIR DOS SANTOS MONTEIRO

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de Medida Cautelar/Agravo interposta pela parte autora em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal de Campos, nos autos do processo 5006294-65.2024.4.02.5103, que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça.

Sustenta que mesmo diante da declaração de hipossuficiência assinada, no sentido de que *“não tem condições de pagar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e/ou família”*, requerendo a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, o Juízo indeferiu o pedido. Merece reforma a decisão do Juízo a quo, haja vista que para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está, atualmente, em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, nos termos do art. 98 do CPC, já mencionado.

Mantive a decisão recorrida de Primeiro Grau (evento 3).

Sem contrarrazões.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

Não merece prosperar a pretensão recursal.

Conforme decisão por mim exarada liminarmente, aduz o recorrente que é casado, tem filhos e é o único provedor de sua família, ou seja, todos os gastos são arcados por ele, aluguel, alimentação, medicamento de sua esposa portadora de problemas cardíacos e faz uso contínuo de medicamento como comprovado em anexo, além de haver os gastos essenciais, água, luz, dentre outros; que o Juízo de piso não só recusou a declaração de pobreza juntada aos autos, como também se baseou no salário bruto apresentado no CNIS, proventos líquidos de salário base de R\$ 2.415,00, como motorista de caminhão, como comprovado nos contracheques em anexo, tendo aumento relativo a sua produção mensal, acumulando hora extra em sua produção e dessa forma obtendo proventos de R\$ 3.400,00 a 4.900.00, dependendo da variação de serviço

de cada mês. Mastem gasto mensal de aproximadamente R\$ 3.500,00 reais: Aluguel: 300,00, Alimentação: 1.500,00, Medicamentos: 650,00, Gastos essenciais, luz, água, gasolina, cartão, dentre outros: 1.000,00.

O Juízo de origem assim despachou:

Do pedido de gratuidade de Justiça

Para aferir o limite da gratuidade de justiça, a fim de analisar seu cabimento, será adotado o parâmetro do artigo 790, § 3º da CLT.

Considerando o limite máximo dos benefícios do RGPS fixado no valor de R\$ 7.786,02 desde 01/01/2024, o limite de 40% corresponde ao montante de R\$ 3.114,73.

Verifico que a renda bruta da parte autora, em 06/2023, alcançou o valor de R\$ 5.550,49 (cinco mil quinhentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos), conforme relatório CNIS acostado aos autos (evento 2, CNIS1, página 14).

Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça.

A questão dos critérios para verificação do limite para deferimento de gratuidade de justiça é controvertida. A lei não define um limite de renda para que uma pessoa seja considerada hipossuficiente e tenha direito à gratuidade de justiça. A seu turno, o artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que a gratuidade de justiça é um direito para quem não tem recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Os Tribunais divergem entre si, alguns entendem que o limite é de até 5 salários mínimos, com base na Resolução 140 de 24/06/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, outros entendem que é de 3 salários, com fulcro na Resolução 85, de 11/02/2014, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, outros adotam o valor correspondente ao teto (limite máximo) sobre o qual incide a contribuição previdenciária, que em 2024 é R\$ 7.786,02.

Tanto é que o STJ afetou recursos especiais no Tema 1.178, assim redigido: "*Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos artigos 98 e 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil*".

Seja como for, em qualquer caso, embora a declaração de hipossuficiência tenha presunção *juris tantum* de veracidade (relativa), devem ser levados em conta outros elementos acostados aos autos, como comprovação de despesas ou circunstâncias especiais que impeçam o autor de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

O autor juntou demonstrativos de pagamento de salário, recibos de aluguel, receitas de medicamentos, sendo o contracheque de 07/2024 no valor líquido de quase R\$ 5.000,00:

0621-MOVITRAN - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA						
Demonstrativo de Pagamento de Salário						
MOVITRAN - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA Juiz de Fora - MG						
07/2024 Mensal						
CNPJ 30.698.910/0001-50						
Cadastro		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
25		782510	621	1	001.001	01
Nome do Funcionário		Data Admissão:				
ALTAIR DOS SANTOS MONTEIRO		16/08/2019				
MOTORISTA DE CARRETA						
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	2.415,00			
35	Horas Extras 50% Diurnas	085:00 hs	1.819,48			
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:30 hs	185,52			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	027:01 hs	385,58			
64	Periculosidade	30,00 %	724,50			
135	Ajudas de Custos*		85,00			
165	Troco do Mês Anterior			0,28		
167	Troco do Mês		0,19			
1096	Adicional Noturno	006:00 hs	17,12			
1097	DSR Adicional Noturno	001:09 hs	3,29			
1920	IRRF	27,50 %		466,52		
1950	INSS	14,00 %		595,88		
Banco: 033 Banco Santander - Agência: 1557 Conta: 01005199-3			Total	5.635,68	1.062,68	
MOVITRAN - TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI			Total Líquido		4.573,00	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.415,00	5.550,49	5.550,49	444,03	4.954,61	27,50	100
Recebi em: / / Assinatura:						

Entendo correta a decisão do juízo no que se refere ao indeferimento da gratuidade de justiça, na medida em que os ganhos da parte autora superam o limite de isenção do imposto de renda, conforme as informações dos autos, utilizado pelas Turmas Recursais como parâmetro, conforme **Enunciado 38/FONAJEF**:

*A qualquer momento poderá ser feito o exame de pedido de gratuidade com os critérios dos artigos 98 e seguintes do CPC/2015. **Presume-se necessitada a parte que perceber renda até o valor do limite de isenção do imposto de***

Assim, corroboro o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente.

Inexistindo motivos suficientes para desautorizar a decisão liminarmente proferida, torna-se esta definitiva, no âmbito do presente recurso. Evidentemente, a natureza da presente decisão limita-se à análise do deferimento de pedido de tutela de urgência, pois “a decisão da tutela antecipada (de natureza interlocutória) não se confunde com a que encerra o processo (sentença de mérito)” (PRUDENTE, Antônio Souza. A Antecipação da Tutela na Sistemática do Código de Processo Civil. *Revista de Informação Legislativa*, Brasília, a. 33, n. 129, jan./mar. 1996, p. 120), não interferindo na apreciação do mérito propriamente dito pelo Juiz Natural da causa.

Publique-se. Intimem-se.

Dê-se ciência dessa decisão ao MM. Juízo *a quo*.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.

Ante o exposto, **VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.**